

**ACORDO COMERCIAL**

7Supermercado Baklizi Ltda, situada(o) na Rua General Canabarro, nº 2903, Bairro Centro, na cidade de Uruguaiana, Estado RS, inscrita(o) no CNPJ sob o nº 00.610.350/0003-31, através de seu representante legal abaixo assinado, doravante denominado **COMPRADORA**, e;

PARATI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 82.945.932/0001-71 e com endereço na Rua Tiradentes, 475, em São Lourenço do Oeste, SC, CEP 89990-000, neste ato representada por seus Representantes Legais abaixo nominados, doravante denominada simplesmente **VENDEDORA** pactuam o presente contrato, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento do(s) produto(s) previsto(s) no item 1 (um) do **Anexo I**, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, fabricado/comercializado pela **VENDEDORA**, o qual será comercializado pela **COMPRADORA** em sua(s) loja(s).

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E DESCONTOS

A **COMPRADORA** pagará à **VENDEDORA**, pelo fornecimento do objeto do presente contrato, o valor descrito nas notas fiscais, o qual corresponderá sempre às mercadorias efetivamente entregues à **COMPRADORA** e por esta solicitada por meio do pedido de compra, conforme condições constantes do **Anexo I**.

Parágrafo Primeiro: O pagamento após o vencimento deverá ser efetuado pelo valor nominal do título, acrescido de juros e encargos praticados pela **VENDEDORA** na data do pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO E DA RESCISÃO

O presente contrato será por prazo:

(x) Determinado, início em 07/01/2019 e término em 31/12/2019.

() Indeterminado, início em / /

Parágrafo Primeiro: no caso de rescisão, as partes devem comunicar por escrito o não interesse na manutenção deste instrumento, com prazo de antecedência de 30 dias.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA VENDEDORA

- a) Correm por conta da **VENDEDORA** todas as responsabilidades com referência aos produtos adquiridos pela **COMPRADORA** desde o embarque, durante o transporte e até a efetiva entrega dos mesmos no estabelecimento da adquirente.
- b) Cumprir integralmente as condições especiais acordadas no item 2 (dois) do **Anexo I**.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA COMPRADORA

Além das naturalmente decorrentes do presente instrumento, constituem obrigações da **COMPRADORA**:

- a) Efetuar o pagamento do objeto deste instrumento à **VENDEDORA** dentro das condições e dos prazos acordados, sob pena de perder o direito ao desconto e verbas previstas no **Anexo I**, devendo o pagamento após o vencimento ser efetuado pelo valor nominal do título, acrescido de juros e encargos praticados pela **VENDEDORA** na data do pagamento.

- b) Responsabilizar-se pelo perecimento e/ou deterioração dos produtos adquiridos, salvo nos casos de vícios ou defeitos de fabricação que os tornem impróprios para o consumo.
- c) Conceder condições especiais à FORNECEDORA em contrapartida aos descontos/pagamentos recebidos, conforme item 3 (três) do Anexo I.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES COMERCIAIS

A relação entre as partes rege-se pelo Código Civil brasileiro, pelo presente instrumento e pelo disposto no incluso Anexo I, o qual passa a fazer parte integrante deste.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

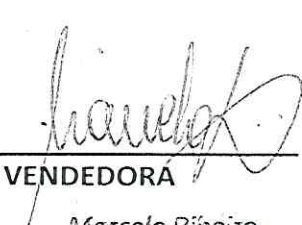
Fica estabelecido o Foro da Cidade de São Lourenço do Oeste no Estado de SC, para dirimir qualquer dúvida decorrente da aplicação deste contrato.

E assim, por estarem justas e acertadas, as partes subscrevem o presente termo em duas vias idênticas e de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Uruguaiana, 07 de Janeiro de 2019.

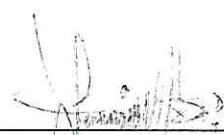

COMPRADORA
NOME: Nidal Ymbasi Tmbasi
CPF: 802.990.750-87
 Supermercado Bakizi Ltda.
 CNPJ: 00.810.350/0003-21


VENDEDORA
NOME: Zair José Centenaro
CPF: 135.149.110-53


VENDEDORA
NOME: Marcelo Ribeiro
CPF: 039.967.729-12

Testemunhas:

1. 
NOME: Delonze Isabel Rampelotto Bressa
CPF: 730.674.900-53

2. 
NOME: Luiz Carlos Maier dos Santos
CPF: 340.690.110-72



ANEXÔ I**1) "MIX" de Produtos da Vendedora**

- | | |
|-----------------------|------------|
| (x) Todos os produtos | () Caldos |
| (x) Biscoitos | () Farofa |
| (x) Massas e macarrão | (x) Pipoca |
| () Refrescos | (x) Outros |
| (x) Chocolates | |

2) Condições Especiais Acordadas

A COMPRADORA e a VENDEDORA firmam esse acordo comercial, visando estabelecer diretrizes para sua relação comercial, a ser interpretado estritamente no âmbito das disposições ora registrados, que representam a integralidade do que foi ajustado e do que pretende.

A VENDEDORA efetuará depósito trimestral na conta corrente da COMPRADORA no Banco Bradesco, Agência 3159-3, Conta Corrente 35.770-7 em nome de Supermercado Baklizi Ltda (CNPJ 00.610.350/0003-31), no valor referente a 3% sobre o faturamento mensal dos produtos que forem adquiridos (exceto Trink/Kellogg's/Pringles). Não serão considerados os valores de IPI e ST. O depósito será realizado trimestralmente, até o dia 25 do mês subsequente à apuração, cfe valores apurados pela VENDEDORA.

Contrapartida: Uma foto por encarte e um ponto extra nas lojas.

Parágrafo único: a compradora somente terá direito às verbas e ou depósito ajustados neste instrumento, ou em qualquer documento que venha a ser firmado pelas partes, quando efetuar o pagamento dos títulos contra ela emitidos nos respectivos vencimentos. O pagamento após o vencimento, além de não ter o direito de reter ou descontar nenhum valor, deverá ser efetuado pelo nominal do título, acrescido de multa, juros e encargos praticados pela FORNECEDORA na data do pagamento.

Código das lojas: 100739 (CD) e demais lojas do Supermercado Baklizi Ltda

3) Condições Especiais Concedidas pela COMPRADORA à VENDEDORA:

- () Ilha para divulgação dos produtos;
 (x) Ponta de Gôndola e ou espaço diferenciado;
 (x) Introdução de produto em panfleto promocional gratuitamente;
 () Outra condição Especial. Especificar:

COMPRADORA
 NOME: Nidal Ymsef Tmbasi
 CPF: 802.990.750-87

Supermercado Baklizi Ltda.
 CNPJ: 00.610.350/0003-31

VENDEDORA
 NOME: Zair José Centenaro
 CPF: 135.149.110-53

VENDEDORA
 NOME: Marcelo Ribeiro
 CPF: 039.967.729-12

Jan/2018



ACORDO COMERCIAL 2007



SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Comprador - Sandro Vianna

ANEXO 1

1. Cadastro Fornecedor

Fornecedor: Parati S/A

CNPJ: 82.945.932/0001-71

INSC: 250.051.877

Endereço: Rua Tiradentes 475 Bairro São Francisco UF: SC CEP: 89990-000

DDD/Fone: 49 3344-7000 Cidade: São Lourenço do Oeste

Telefone (Escritório): 49 3344-7000

Telefone (Gerente):

Telefone (Vendedor):

2. Linha (s) Inclusa (s)

Cód. Descrição:

Obs.: Caso haja mais de uma linha com prazo diferenciado, deverá ser realizado um acordo para cada linha.

3. Condições de Pagamento

Prazo de Pagamento: 42 dias.

Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

Frete: CIF (X)

Incidência: TOTAL DA NOTA FISCAL

4. Acordos Comerciais

Bônus referente as compras: (3)% Percentual

Cobrança: MENSAL

Forma de Pagamento:

(X) Desconto Boleto Bancário. () Bonificação em produto () Depósito Conta Corrente.

Atualização da Tabela de Preços pré aviso 7 dia (s).

Observações:

1. Pagamentos em produto, deverá ser com Nota fiscal específica de bonificação, relatando a que se refere este pagamento.
2. A nota fiscal deve refletir as condições estabelecidas no pedido de compra e neste acordo comercial.

5. Política de Devolução e Troca de Mercadorias

Opção 1: (X) DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL

Opção 2: () TROCA FISICA DE PRODUTO

Observação:

Quando a reposição for através de Nota Fiscal de devolução de produto, o fornecedor automaticamente autoriza o desconto em duplicatas a pagar.

6. Contratação de Promotores

Numero de promotores:

7. TORNA-SE OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO Nº DE PEDIDO NO CORPO DA NOTA FISCAL DEVENDO A MESMA REFLETIR FIELMENTE AS CONDIÇÕES DA ORDEM DE COMPRA.

8. Saldos de Débitos

Caso a contratada tiver débitos ou saldo de débitos junto a contratante o montante devido poderá ser deduzido das duplicatas a pagar, a contratada que deverá providenciar a autorização junto a rede bancaria, ou ainda efetuar o pagamento via depósito em conta corrente diretamente na tesouraria da matriz.

ACORDO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA, estabelecido na rua General Canabarro nº 2903 – centro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.610.350/0003-31 denominada COMPRADORA e, Parati S/A _____ pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 82.945.932/0001-71 _____, com sede na cidade de São Lourenço do Oeste _____, UF: SC _____, denominado FORNECEDOR, celebram o presente ACORDO COMERCIAL, mediante as cláusulas abaixo descritas e as condições comerciais expostas no ANEXO 1, fazendo parte integrante do presente.

1. DO OBJETO:

1.1 – A COMPRADORA adquire do presente instrumento, os produtos fornecidos pelo FORNECEDOR de acordo com o pedido e as condições alencadas no ANEXO 1.

2. DO PRAZO:

2.1 – Ao termino da vigência do presente ACORDO COMERCIAL será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, não havendo renúncia ou rescisão ao fim do período contratual.

3. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

3.1 – As partes estabelecem que o preço, as condições de pagamento e demais características comerciais estão previstas no ANEXO 1, inclusive sem rubricada pelas partes, obrigando-se ao seu fiel cumprimento.

3.2 – É vedada a transferência do referido crédito a terceiros.

3.3 – Todo e qualquer documento relativo a cobrança deverá ser encaminhado a COMPRADORA para rua General Canabarro nº 2903 em Uruguiana – RS CEP 97.510-220, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis antes do seu vencimento.

4. CLÁUSULAS GERAIS:

4.1 – A Ordem de Compra é o instrumento que estabelece o acerto entre a COMPRADORA e o FORNECEDOR referente a compra e venda mercantil razão pela qual, quando emitido, passa a fazer parte integrante do presente acordo.

4.2 – O recebimento das mercadorias pela COMPRADORA fica condicionado ao fiel cumprimento pelo FORNECEDOR de todos os termos e condições ajustados no ANEXO 1 bem como na Ordem de Compra. Havendo alguma divergência, fica reservado a COMPRADORA rejeitar o recebimento das mercadorias.

4.2.1 – Caso o fornecedor deixe de cumprir quaisquer compromissos financeiros ajustados no presente Acordo Comercial, ficará obrigado a liquidar o débito devidamente corrigido.

4.3 – Fica estipulado que toda a responsabilidade devida por danos causados a terceiros ou pessoas diretamente vinculada ao transporte ou quaisquer serviços, até a entrega das mercadorias, recairão sobre o FORNECEDOR.

4.4 – O FORNECEDOR se compromete em substituir também os produtos avariados decorrentes a manuseio de clientes, exposição, data de validade vencida, dentre outros.

4.5 – Todo o apoio logístico (promotor, código, EAN, EDI, etc...) do FORNECEDOR a COMPRADORA, será acertado diretamente com o Departamento Comercial.

4.6 – O FORNECEDOR concorda em resguardar a COMPRADORA, assumindo toda a responsabilidade a que deu causa, sobre qualquer reclamação civil ou criminal, multas, indenizações, perdas e danos, danos morais, e outras despesas, mesmo que tais reivindicações não tenham fundamentos, sejam fraudulentas ou falsas, decorrentes de infração, verdadeira ou alegada de qualquer patente, marca registrada ou direitos autorais relacionados com qualquer mercadoria envolvendo o presente acordo ou resultante de dano pessoal a propriedade ou a quaisquer perdas e danos, afetando a quem quer que seja, resultante, total ou parcialmente, de qualquer defeito, real ou alegado, de tal mercadoria ou da insuficiência da dita mercadoria no sentido de atender as especificações ou quaisquer garantias, expressas ou implícitas ou resultado de qualquer violação, real ou alegada, relacionada com tal mercadoria ou seu fabricante, posse, uso ou venda, de qualquer lei, portaria ou decreto, norma ou regulamentação governamental.

4.7 – É de responsabilidade exclusiva do FORNECEDOR a entrega das mercadorias a COMPRADORA no seu local de destino.

Uruguiana 16 de Abril _____ de 2008 _____.



FORNECEDORA

Cargo: SUP. VENDAS

CPF: _____

Carimbo da Empresa


SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
CNPJ: 00.610.350/0003-31

Werter Sonnenfeld
Gerente de Compras
SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

ACORDO COMERCIAL

Supermercado Baklizi Ltda, situada na
 rua **General Canabarro**, nº **2903** Bairro
~~centro~~ na cidade de
~~Uruguaiana~~, inscrita no CNPJ sob o nº
~~006103500003-31~~, através de seu representante legal abaixo
 assinado, doravante denominado **COMPRADORA**, e;

PARATI S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 82.945.932/0001-71 e com endereço na Rua Tiradentes, 475, em São Lourenço do Oeste, SC, CEP 89990-000, neste ato representada por seu Diretor Comercial, Sr. Zair José Centenaro, doravante denominada simplesmente **VENDEDORA** pactuam o presente contrato, conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento do(s) produto(s) previsto(s) no item 1 (um) do **Anexo I**, o qual passa a fazer parte integrante deste contrato, fabricado pela **VENDEDORA**, o qual será comercializado pela **COMPRADORA** em sua(s) loja(s).

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E DESCONTOS

A **COMPRADORA** pagará à **VENDEDORA** pelo fornecimento do objeto do presente contrato, o valor descrito nas notas fiscais, o qual corresponderá sempre às mercadorias efetivamente entregues à **COMPRADORA** e por esta solicitada por meio do pedido de compra, conforme condições constantes do **Anexo I**.

Parágrafo Primeiro: O pagamento após o vencimento, deverá ser efetuado pelo valor nominal do título, acrescido de multa, juros e encargos praticados pela **VENDEDORA** na data do pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DO CONTRATO E DA RESCISÃO

O presente contrato será por prazo: () Determinado (X) Indeterminado; com início em 16 / 04 / 2008 e término em X / X / X.

Parágrafo Primeiro: no caso de rescisão, as partes devem comunicar por escrito o não interesse na manutenção deste instrumento, com prazo de antecedência de 30 dias.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA VENDEDORA

- a) Correm por conta da **VENDEDORA** todas as responsabilidades com referência aos produtos adquiridos pela **COMPRADORA** desde o embarque, durante o transporte e até a efetiva entrega dos mesmos no estabelecimento da adquirente ou em outro local designado por essa.
- b) Cumprir integralmente as condições especiais acordadas no item 2 (dois) do **Anexo I**.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA COMPRADORA

Rua Tiradentes, 475, São Lourenço do Oeste, - SC,
 CEP 89.990-000 - Fone / Fax: (49) 3344.7000/3344.7007

Além das naturalmente decorrentes do presente instrumento, constituem obrigações da COMPRADORA:

- a) Efetuar o pagamento do objeto deste instrumento à VENDEDORA dentro das condições e dos prazos acordados, sob pena de perder o direito ao desconto e verbas previstas no **Anexo I**, devendo o pagamento após o vencimento ser efetuado pelo valor nominal do título, acrescido de multa, juros e encargos praticados pela VENDEDORA na data do pagamento.
- b) responsabilizar-se pelo perecimento e/ou deterioração dos produtos adquiridos, salvo nos casos de vícios ou defeitos de fabricação que os tornem impróprios para o consumo.
- c) Conceder condições especiais à FORNECEDORA em contrapartida aos descontos/pagamentos recebidos, conforme item 3 (três) do **Anexo I**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES COMERCIAIS

A relação entre as partes rege-se pelo Código Civil brasileiro, pelo presente instrumento e pelo disposto nos inclusos Anexos, os quais passam a fazer parte integrante deste.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

Fica estabelecido o Foro da Cidade de **Uruguiana** no Estado de **RS** para dirimir qualquer dúvida decorrente da aplicação deste contrato.

E assim, por estarem justas e acertadas, as partes subscrevem o presente termo em duas vias idênticas e de igual teor, na presença de duas testemunhas.

..... **Uruguiana**, **23** de **Abril** de **2008**.

COMPRADORA

VENDEDORA
Zair José Centenaro

Testemunhas:

1. _____
Nome:
CPF:

2. _____
Nome:
CPF:

ANEXO 1

1) "MIX" de Produtos do Fornecedor

- | | |
|---|----------------------------------|
| ☒ Todos os produtos | |
| ☐ Biscoitos | ☐ Farofas |
| ☐ Massas e macarrao | ☐ Pipocas |
| ☐ Refrescos | ☐ |
| ☐ Chocolates | ☐ |
| ☐ Chicletes e Cãndis | ☐ |
| ☐ Achocolatados | |

2) Condições Especiais Acordadas

Bônus referente as compras de (3)%percentual

Forma de pagamento com desconto boleto bancário,

Prazo 42 dias.

Referente as trocas de produtos,enviar nota de Devolução.

3) Condições Especiais Concedidas pela COMPRADORA à FORNECEDORA

- ☒ Ilha para divulgação dos produtos
☒ Ponta de Gôndola e ou espaço diferenciado
☒ Introdução de produto em panfleto promocional gratuitamente.
☐ Outra condição Especial. Especificar:

Fazem parte deste contrato,todas as lojas da rede Baktizi,são elas cnpj nros: 006103500003-31,006103500002-50,006103500004-12,006103500001-70,006103500005-01 e 006103500006-84.

COMPRADORA

VENDEDORA

Zair José Centenaro

**Rua Tiradentes, 475, São Lourenço do Oeste, - SC,
CEP 89.990-000 - Fone / Fax: (49) 3344.7000/3344.7007**